

[별표 1]

부당한 지시의 판단기준과 유형(제5조제5항 관련)

1. 판단기준

- 가. 법령, 행정규칙(훈령·예규·고시·지침 등)에 위반되는 지시인지 여부
- 나. 업무의 본래 취지에 맞지 않는 지시인지 여부
- 다. 공공기관에 재산상 손해를 입힐 수 있는 지시인지 여부
- 라. 공익이 아닌 사적 이익을 추구하는 지시인지 여부
- 마. 지위 또는 권한을 남용하는 지시인지 여부
- 바. 자율성이 보장된 것임에도 행위를 강요하는 지시인지 여부
- 사. 그 밖에 현저히 불합리한 행위를 강제하는 지시인지 여부

2. 부당한 지시에 해당될 수 있는 유형(예시)

자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 다음 행위를 지시할 경우 부당한 지시에 해당할 수 있음

- 가. 법령 등 규정을 위반하는 내용이거나 본래의 취지에 맞지 않는 방향의 처리를 지시
- 나. 공직자가 아닌 자에게 이 훈령 제15조제3항 각호의 어느 하나에 해당하는 행위를 지시
- 다. 신고사건 등 민원처리와 관련하여 합리적 이유나 근거 없이 처리방향을 지시하여 처리하도록 지시
- 라. 특정 개인, 법인 또는 단체에 검사 생략, 감면, 의전 등의 특혜를 부여하도록 지시
- 마. 점검 등 불이익을 줄 수 있는 사무와 관련하여 계획 수립 단계에서 합리적인 이유 없이 특정 개인이나 업체 등을 포함하거나 제외하도록 지시
- 바. 관용차 등 공용물을 공익 목적이 아닌 출퇴근용 등 사적인 용도로 사용할 것을 지시
- 사. 물품 구매 등 각종 계약 시 정당한 이유 없이 특정 개인, 법인 또는 단체를 선정할 것을 지시
- 아. 업무추진비 등 예산을 사적 용도로 사용하고 집행하도록 하는 지시
- 자. 공무원을 포함한 직원의 채용, 승진, 전보 등 인사에 부당한 영향을 미치는 지시
- 차. 근무성적 평정을 이유로 강압적으로 특정 행위를 하도록 하거나 회유하는 지시
- 카. 상급자의 직위 등을 이용하여 사적인 영역에서 골프 부킹, 콘도 예약 등 의무 없는 일을 하도록 하는 지시
- 타. 본인, 가족 또는 직원 등 개인의 경조사를 직무관련자에게 알리도록 하는 지시
- 파. 다른 기관이나 단체 등에 자신의 외부강의등을 주선하도록 하는 지시